

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 247/2530

นายทรงพล วงศ์พร้อมมูล หรือนาย
เอี่ยมลิ่ม แซ่เฮ้ง

โจทก์

นางกัลยาณี สมวจิเลิศ

จำเลย

นางกัลยาณี สมวจิเลิศ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา จำเลยมีสัญญาผูกพันที่ผู้ขายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้แก่
จำเลยจะต้องส่ง ณ สถานที่พิพาท หากจำเลยต้องย้ายออกไปในระยะนี้ จำเลยจะต้อง
ตกเป็นฝ่ายผิดสัญญากับผู้ขายได้รับความเสียหายโดยต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นเรือน
แสน นับว่าเป็นเหตุผลพิเศษ โปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 130)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวตามฟ้อง
ให้จำเลยส่งมอบตึกแถวคืนโจทก์ในสภาพเรียบร้อย และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายแก่
โจทก์เดือนละ 20,000 บาทนับแต่วันที่ 21กุมภาพันธ์ 2525 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลย
และบริวารจะออกไปจากตึกแถวพิพาท

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 92 แผ่นที่ 2,117)

จำเลยเคยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกามาแล้วครั้งหนึ่ง ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง (อันดับ 116)

ศาลชั้นต้นได้ออกหมายบังคับคดีตามคำขอของโจทก์ แต่ต่อมาศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดการบังคับคดีไว้ก่อน และแจ้งคำสั่งดังกล่าวให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบแล้ว (อันดับ 105 แผ่นที่ 3,108แผ่นที่ 3)

ต่อมาจำเลยยื่นคำร้องขอทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ศาลฎีกามีคำสั่งให้ยกคำร้อง และศาลชั้นต้นมีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีต่อไป (อันดับ 116,121)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

พิเคราะห์แล้ว ตามคำร้องไม่มีเหตุที่จะเปลี่ยนแปลงคำสั่งเดิมให้ยกคำร้อง คำคำร้องเป็นพับ

(ชวลิต นราลัย-อภินัย ปุษปาคม-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ